

第4節 抗告

刑事訴訟法

No.315

H18-39

(配点:3)

月 日

月 日

次のアからオまでの場合における不服申立ての可否・方法について、それぞれ正しいものを後記1から3までのうちから選びなさい。

- ア. 被疑者甲は、任意同行後の取調べで犯行を自白して緊急逮捕され、逮捕状が発付されたが、緊急逮捕に先行する任意同行の過程に違法があったことを理由に、逮捕状発付の取消しを求めたい。
- イ. 被疑者甲は、逮捕後、検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状により勾留されたが、先行する逮捕手続に違法があったことを理由に、勾留状発付の取消しを求めたい。
- ウ. 逮捕後の留置中に起訴され、起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は、逃亡のおそれを認めた判断に誤りがあるとして、勾留状発付の取消しを求めたい。
- エ. 被告人甲は、第1回公判期日後、保釈の請求をしたところ、請求が却下されたため、その取消しと請求認容の裁判を求めたい。
- オ. 被告人甲は、第1回公判期日後、逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが、犯罪の嫌疑がないことを理由に、勾留状発付の取消しを求めたい。
1. 準抗告が可能である。
 2. 抗告が可能である。
 3. 現行法上不服申立ては許されない。

No315

不服申立ての可否・方法

正答率

H18-39

正解

ア 3

イ 1

ウ 1

エ 2

オ 3

24%

ア 3

逮捕は裁判官の発付する逮捕状によるが、判例は逮捕については準抗告による救済は認められないとしている(最決昭57.8.27)。したがって、本問の甲も逮捕状発付の取消しを求めることはできない。このような判例の立場に対しては、逮捕は、旧法では現行犯人についてだけ認められ文字通り仮の予備的処分であったが、現行法では勾留に似た独立の拘束処分となったことを考えると、すくなくとも逮捕状発付については勾留に関する429条1項2号を準用する余地を認めるべきである、という批判がある。

イ 1

本問の甲は裁判官のした被疑者勾留の取消しを請求しようとしているが、429条1項2号により裁判官のした勾留の許否については準抗告により被疑者からその取消しを請求できるとされていることから、本問の甲は準抗告により勾留状の発付の取消しを求めることができる。

ウ 1

本問の甲は公訴提起後第一回公判期日前の段階で勾留の取消しを請求している。そして、第一回公判期日前までは勾留に関する処分は裁判官が行うのであり(280条1項)、429条1項2号は裁判官がした勾留についての裁判につき準抗告による取消請求を認めている。したがって、本問の甲は準抗告により勾留状の発付の取消しを求めることができる。

エ 2

本問の甲は第一回公判期日後の段階で保釈請求をして却下されているが、保釈許否の裁判に対しては抗告又は準抗告の申立てができる(420条2項、429条1項2号)、保釈に関する処分は第一回公判期日後は公判裁判所が行うのであるから(280条1項、規則187条)、不服申立ての手段は抗告によることになる(420条2項参照)。したがって、本問の甲は抗告により保釈請求却下の取消しと請求認容の裁判を求めることができることになる。

オ 3 ★

被告人甲は、第1回公判期日後に逃亡のおそれがあるとして勾留されている。そして、第1回公判期日後の勾留は、裁判所によってなされることから(60条1項)、不服申立ての手段としては抗告の可否が問題となる(419条、420条参照)。この点、被告人甲は、「犯罪の嫌疑がないこと」を理由としているが、420条3項は、「勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない」としていることから、被告人甲は抗告をすることはできない。したがって、本記述では、被告人甲について現行法上不服申立ては許されない。